

LE PLESSIS-ROBINSON, le 10 Novembre 2022

CITYCEO

41 Avenue du Général Leclerc
92350 LE PLESSIS-ROBINSON

V. Réf : 502

N. Réf :

Code d'accès : BH01504

Mot de passe :

SCI LE GRAND

CHEZ LES PETITES CANAILLES

M KONE

36 rue Pierret

92200 NEUILLY SUR SEINE

Courrier recommandé avec A.R.

NOTIFICATION ASSEMBLEE GENERALE
RESIDENCE SDC RUE HOUDAN

Monsieur

En notre qualité de Syndic de votre Copropriété, nous avons l'honneur de vous notifier le procès verbal des résolutions votées lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le **Mardi 08 Novembre 2022 à 18h 00,**

CABINET CITYCEO

41 avenue Général Leclerc

92350 LE PLESSIS-ROBINSON.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de nos meilleurs sentiments.

Le Syndic

Extrait article 42 de la loi du 10 juillet 1965 :

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'Assemblée Générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'Assemblée Générale en application des articles 25 et 26 est suspendu jusqu'à l'expiration mentionnée à la première phrase du présent alinéa ».

Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 152,45 Euros à 3.048,98 Euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c) de l'article 26 (... de la Loi de 1965).

CITYCEO
41 Avenue du Général Leclerc
92350 LE PLESSIS-ROBINSON

LE PLESSIS-ROBINSON, le 8 novembre 2022

**PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE
GENERALE Ordinaire**

Copropriété : (00202) SDC RUE HOUDAN
146-148 rue Houdan
92330 SCEAUX

N° AG : 2

Les copropriétaires de la copropriété SDC RUE HOUDAN se sont réunis en assemblée générale ordinaire, sur convocation individuelle faites par le syndic avec accusé de réception, en date du 06 Octobre 2022, le **mardi 8 novembre 2022 à 18 heures**.

Il est constaté, d'après la feuille de présence certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, que :

SONT PRESENTS :

Mr & Mme GHERABI / KIES (838), Mme MAGNELLI-DUBUC (835), Mr ou Mme SAINGOLET (956)

Nombre de présents :	3 / 12
Tantièmes présents :	2 629 / 10 000

SONT REPRESENTES :

Mme BRICE (980) représenté par M. MAROIS, Mme COLAS (835) représenté par Mr ou Mme SAINGOLET, Mr ou Mme REGRAGUI (941) représenté par Mr ou Mme SAINGOLET

Nombre de représentés :	3 / 12
Tantièmes représentés :	2 756 / 10 000

VOTENT PAR CORRESPONDANCE :

Nombre de votant par correspondance :	0 / 12
Tantièmes votant par correspondance :	0 / 10 000

NOMBRE TOTAL :	6 / 12
TANTIEMES TOTAL :	5 385 / 10 000

SONT ABSENTS :

Mr ou Mme DURON (15), Mme GOLDSCHILD (835), SCI KARLA (941) (Arrivée en cours d'assemblée à la résolution n° 7), SCI LE GRAND (1 760), Mme SOUKSI (123), M. SPORTIELLO (941)

Nombre d'absents :	6
Tantièmes absents :	4 615 / 10 000

NOMBRE COPROPRIETE :
TANTIEMES COPROPRIETE :

12 / 12
10 000 / 10 000

La feuille de présence CHARGES PARKING permet de constater que 7 copropriétaires sur 11 totalisant 120 èmes / 195 èmes sont présents et représentés

Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. NOMINATION DES MEMBRES DU BUREAU
 - 1.1 Nomination du président de séance
 - 1.2 Nomination d'un scrutateur de séance
 - 1.3 Nomination d'un second scrutateur de séance
 - 1.4 Nomination du secrétaire de séance
2. RAPPORT DU CONSEIL SYNDICAL SUR L'EXECUTION DE SA MISSION
3. APPROBATION DES COMPTES POUR L'EXERCICE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022
4. APPROBATION DU COMPTE TRAVAUX 'MISE AUX NORMES DE L'ELECTRICITE DES PC ET TRAVAUX DIVERS'
5. NOMINATION DU SYNDIC, ET MANDAT A DONNER AU PRESIDENT DE SEANCE POUR SIGNER LE CONTRAT DE SYNDIC
6. MODALITES DE CONSULTATION DES PIECES JUSTIFICATIVES DE CHARGES
7. RESILIATION DU CONTRAT D'ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES ET SOUSCRIPTION A UN NOUVEAU CONTRAT
 - 7.1 La résiliation du contrat actuel
 - 7.2 La souscription à un nouveau contrat pour l'entretien des parties communes
 - 7.3 Le choix de l'entreprise
SN MORENO
SOS PROPRETE
 - 7.4 La délégation au Conseil Syndical
8. AJUSTEMENT EVENTUEL OU CONFIRMATION DU BUDGET DE L'EXERCICE DU 01/07/2022 AU 30/06/2023
9. APPROBATION DU BUDGET DE L'EXERCICE DU 01/07/2023 AU 30/06/2024
10. ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL
11. DISPENSE AU CONSEIL SYNDICAL DE PROCEDER A LA MISE EN CONCURRENCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT DE SYNDIC
12. FIXATION DU MONTANT DES MARCHES A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DE L'ASSEMBLEE EST RENDUE OBLIGATOIRE
13. FIXATION DU MONTANT DES MARCHES OU CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST RENDUE OBLIGATOIRE
14. FIXATION DU MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA MISE EN CONCURRENCE EST RENDUE OBLIGATOIRE
15. COTISATION DU FONDS DE TRAVAUX ALUR OBLIGATOIRE PREVU A L'ARTICLE 14-2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965
16. COTISATION DU FONDS DE TRAVAUX ALUR OBLIGATOIRE, POUR L'ANNEE N+1, PREVU A L'ARTICLE 14-2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965
17. AUTORISATION PERMANENTE ACCORDEE A LA POLICE OU A LA GENDARMERIE DE PENETRER DANS LES PARTIES COMMUNES
18. RATIFICATION DE L'AUTORISATION DE LA POSE D'UNE BOITE A CLE AU 2E ETAGE AU DROIT DE L'APPARTEMENT DE MME COLAS (LOT N°38)
19. REFECTION D'ETANCHEITE DE LA TERRASSE DE MME BRICE (LOTS N°45 ET 46)
 - 19.1 Le vote des travaux
 - 19.2 Le choix de l'entreprise
BAT ETANCHE
ETANCHE PRO
CETRADIV
 - 19.3 La délégation au Conseil Syndical
 - 19.4 La réalisation d'un DAAT
 - 19.5 L'assurance dommages-ouvrage

- 19.6 Les imprévus
- 19.7 Honoraires syndic
- 19.8 Modalités de financement
- 20. L'INSTALLATION D'UNE INFRASTRUCTURE COMMUNE DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES
- 21. LA MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE SUITE A LA CONSULTATION VIA NOMADE PROCESS
 - 21.1 Adaptation juridique conformément à l'article 24 f de la loi du 10 juillet 1965
 - 21.2 Mise en conformité juridique avec les dispositions relatives aux parties communes spéciales ou à jouissance privative prévues par la loi du 10 juillet 1965
 - 21.3 Présence de droit de jouissance privative non répertorié dans le règlement de copropriété
- 22. QUESTIONS, SANS VOTE, D'ACTUALITE DE LA COPROPRIETE

1. NOMINATION DES MEMBRES DU BUREAU

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

1.1 Nomination du président de séance

L'assemblée, après en avoir délibéré, nomme en qualité de président de séance : **Mme MAGNELLI-DUBUC.**

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

(article 24)

L'assemblée, après en avoir délibéré, nomme en qualité de scrutateur: **Mme GHERABI.**

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

(article 24)

L'assemblée, après en avoir délibéré, nomme en qualité de scrutateur : **Mme SAINGOLET.**

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

1.4 Nomination du secrétaire de séance

(article 24)

L'assemblée, après en avoir délibéré, nomme en qualité de secrétaire de séance : **Mme SIOZAC, représentant le Cabinet CITYCEO.**

Pour : l'unanimité soit 6 / 6 copropriétaires représentant 5 385 / 5 385 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

2. RAPPORT DU CONSEIL SYNDICAL SUR L'EXECUTION DE SA MISSION

(Sans vote)

L'assemblée générale prend acte du rapport relatant les activités du Conseil Syndical de l'année écoulée.

Les travaux de mise en conformité d'électricité ont été réalisés.

La réfection muret d'entrée a été faite par Mme et M SAINGOLET. Un grand merci pour leur implication et le travail réalisé.

3. APPROBATION DES COMPTES POUR L'EXERCICE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

(article 24)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 6 copropriétaires représentant 5 385 tantièmes.

L'assemblée, après en avoir délibéré, connaissance prise des documents notifiés mentionnés ci-dessus et de l'avis du conseil syndical, approuve les comptes, dans leur intégralité et sans réserve, présentés par le syndic pour l'exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022 arrêtés au 30/06/2022 à la somme de **63 760,57 € TTC.**

Pour : l'unanimité soit 6 / 6 copropriétaires représentant 5 385 / 5 385 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

4. APPROBATION DU COMPTE TRAVAUX 'MISE AUX NORMES DE L'ELECTRICITE DES PC ET TRAVAUX DIVERS'

(article 24)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 6 copropriétaires représentant 5 385 tantièmes.

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du compte travaux "mise aux normes de l'électricité des parties communes et travaux divers" et après en avoir délibéré, approuve ce compte travaux, dans son intégralité et sans réserve, pour la somme de **3 154,58 €uros**, et présentant un solde créditeur, de **0,03 €uros.**

Pour : l'unanimité soit 6 / 6 copropriétaires représentant 5 385 / 5 385 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

5. NOMINATION DU SYNDIC, ET MANDAT A DONNER AU PRESIDENT DE SEANCE POUR SIGNER LE CONTRAT DE SYNDIC

(article 25.1)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 6 copropriétaires représentant 5 385 tantièmes.

5.1 Nomination du syndic

(article 25.1)

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, nomme le Cabinet CITYCEO, en qualité de syndic, pour une durée de **13** mois, qui commencera le **09/11/2022** pour se terminer le **31/12/2023** (il est précisé que le contrat pourra être résilié par anticipation, sans que puissent être réclamées des indemnités au syndic, dans le cas où l'Assemblée se tiendrait à moins de 3 mois de la date de fin du mandat du syndic).

Pour : l'unanimité soit 6 / 12 copropriétaires représentant 5 385 / 10 000 tantièmes.

Contre : néant

Abstention : néant

Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

5.2 Les honoraires de gestion

(article 25.1)

Les honoraires annuels de gestion courante sont fixés à la somme de 3800 €uros HT, soit 4560 €uros TTC.

L'Assemblée Générale approuve le contrat de syndic joint à la convocation qui définit la mission générale, les honoraires, ainsi que les clauses et les conditions particulières et individuelles.

Pour : l'unanimité soit 6 / 12 copropriétaires représentant 5 385 / 10 000 tantièmes.

Contre : néant

Abstention : néant

Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

5.3 Mandat à donner au président de séance pour signer le contrat de syndic

(article 25.1)

L'Assemblée Générale mandate le Président de séance Mme MAGNELLI-DUBUC pour signer le contrat de syndic.

Pour : l'unanimité soit 6 / 12 copropriétaires représentant 5 385 / 10 000 tantièmes.

Contre : néant

Abstention : néant

Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

6. MODALITES DE CONSULTATION DES PIECES JUSTIFICATIVES DE CHARGES

(article 24)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 6 copropriétaires représentant 5 385 tantièmes.

L'assemblée générale confirme, conformément à l'article 18.1 de la loi du 10 juillet 1965, que les comptes peuvent être vérifiés par tous les copropriétaires le **mercredi** (jour ouvré) qui précède l'assemblée générale ou sur rendez-vous au bureau du syndic.

Pour : l'unanimité soit 6 / 6 copropriétaires représentant 5 385 / 5 385 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

Arrivée de SCI KARLA (941)

Le nombre de présents et représentés passe ainsi de 6 copropriétaires représentant 5385 tantièmes à 7 copropriétaires représentant 6326 tantièmes

7. RESILIATION DU CONTRAT D'ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES ET SOUSCRIPTION A UN NOUVEAU CONTRAT

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 7 copropriétaires représentant 6 326 tantièmes.

7.1 La résiliation du contrat actuel

(article 24)

L'assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de résilier le contrat d'entretien des parties communes actuel avec la société DOS REIS.

Malgré plusieurs rappels à l'ordre, la société DOS REIS ne donne pas satisfaction.

Pour : l'unanimité soit 7 / 7 copropriétaires représentant 6 326 / 6 326 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

7.2 La souscription à un nouveau contrat pour l'entretien des parties communes

(article 24)

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de souscrire à un nouveau contrat pour l'entretien des parties communes, pour un passage deux fois par semaine (mardi et vendredi), et l'entrée et la sortie des containers en fonction du ramassage de la commune.

Pour : l'unanimité soit 7 / 7 copropriétaires représentant 6 326 / 6 326 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

7.3 Le choix de l'entreprise

(article 24)

- Devis de SN MORENO pour un montant de 5 570,04 € HT soit 6 684,05 € TTC
- Devis de SOS PROPRETE pour un montant de 7 200,00 € HT soit 8 640,00 € TTC

SN MORENO

(article 24)

L'assemblée générale décide de confier l'exécution des travaux à la société SN MORENO pour un montant de 5 570,04 € HT, soit 6 684,05 € TTC.

Pour : néant
Contre : l'unanimité soit 7 / 7 copropriétaires représentant 6 326 / 6 326 tantièmes.
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **rejetée**, la majorité de l'Article 24 n'étant pas atteinte.

SOS PROPRETE

(article 24)

L'assemblée générale décide de confier l'exécution des travaux à la société SOS PROPRETE pour un montant de 7 200,00 € HT, soit 8 640,00 € TTC.

Pour : néant
Contre : l'unanimité soit 7 / 7 copropriétaires représentant 6 326 / 6 326 tantièmes.
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **rejetée**, la majorité de l'Article 24 n'étant pas atteinte.

7.4 La délégation au Conseil Syndical

(article 25.1)

L'Assemblée, après délibération, décide de mandater le conseil syndical pour souscrire auprès de SOS PROPRETE dès réception de son devis pour deux passages par semaine.

Pour : l'unanimité soit 7 / 7 copropriétaires représentant 6 326 / 6 326 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

8. AJUSTEMENT EVENTUEL OU CONFIRMATION DU BUDGET DE L'EXERCICE DU 01/07/2022 AU 30/06/2023

(article 24)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 7 copropriétaires représentant 6 326 tantièmes.

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du budget voté pour l'exercice en cours et des dépenses réelles de l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023, et après en avoir délibéré, ajuste ou confirme le budget prévisionnel à la somme de **90 130,00 Euros**.

Il est précisé que dans le cas où le budget ne serait pas suffisant pour régler les factures de gaz, un appel de fonds exceptionnels sera réalisé. Une ratification de cet appel sera votée lors de la prochaine Assemblée Générale.

Les provisions, égales au quart du budget voté, seront exigibles :

- Le 01/07/2022 pour un montant de 22 533,00 €
- Le 01/10/2022 pour un montant de 22 533,00 €
- Le 01/01/2023 pour un montant de 22 533,00 €

- Le 01/04/2023 pour un montant de 22 531,00 €

Il est rappelé à tous les copropriétaires que les appels de provisions émis par le syndic pour faire face aux dépenses de gestion courante, dans la limite du budget ci-dessus adopté, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre civil, soit les 1^{ER} janvier, avril, juillet et octobre (Article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965).

Pour : l'unanimité soit 7 / 7 copropriétaires représentant 6 326 / 6 326 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

9. APPROBATION DU BUDGET DE L'EXERCICE DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

(article 24)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 7 copropriétaires représentant 6 326 tantièmes.

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, arrête le budget prévisionnel de l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024 à la somme de **70 930,00 Euros** qui sera éventuellement ajusté à l'occasion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023 pour tenir compte des charges enregistrées.

L'assemblée générale autorise le syndic à mettre en recouvrement les avis de l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024 sur ces bases, qui seront appelés :

- Le 01/07/2023 pour un montant de 17 733,00 €
- Le 01/10/2023 pour un montant de 17 733,00 €
- Le 01/01/2024 pour un montant de 17 733,00 €
- Le 01/04/2024 pour un montant de 17 731,00 €

Il est rappelé à tous les copropriétaires que les appels de provisions émis par le syndic pour faire face aux dépenses de gestion courante, dans la limite du budget ci-dessus adopté, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre civil, soit les 1^{ER} janvier, avril, juillet et octobre (Article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965).

Pour : l'unanimité soit 7 / 7 copropriétaires représentant 6 326 / 6 326 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

10. ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL

(article 25.1)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 7 copropriétaires représentant 6 326 tantièmes.

Il est rappelé que les membres actuels du conseil syndical sont les suivants :

Mr ATTALI, Mme MAGNELLI-DUBUC, Mme SAINGOLET

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, nomme individuellement au Conseil syndical, pour une durée d'un an et au plus tard jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice, les copropriétaires ci-après :

10.1 Nomination en tant que membre du Conseil Syndical

(article 25.1)

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, nomme M ATTALI en qualité de membre du Conseil Syndical.

Pour : l'unanimité soit 7 / 12 copropriétaires représentant 6 326 / 10 000 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

10.2 Nomination en tant que membre du Conseil Syndical

(article 25.1)

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, nomme Mme MAGNELLI-DUBUC en qualité de membre du Conseil Syndical.

Pour : l'unanimité soit 7 / 12 copropriétaires représentant 6 326 / 10 000 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

10.3 Nomination en tant que membre du Conseil Syndical

(article 25.1)

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, nomme Mme SAINGOLET en qualité de membre du Conseil Syndical.

Pour : l'unanimité soit 7 / 12 copropriétaires représentant 6 326 / 10 000 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

11. DISPENSE AU CONSEIL SYNDICAL DE PROCEDER A LA MISE EN CONCURRENCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT DE SYNDIC

(article 24)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 7 copropriétaires représentant 6 326 tantièmes.

Le législateur (article 21 de la loi du 10 juillet 1968) impose au Conseil Syndical de mettre en concurrence le contrat de syndic à chaque renouvellement.

Cette dispense permettra de soulager le Conseil Syndical, en l'autorisant à ne pas réaliser cette obligation imposée par la loi. Toutefois, un copropriétaire ou un membre du Conseil Syndical peut s'il le souhaite mettre en concurrence le syndic actuel.

11.1 Le vote du principe

(article 24)

L'Assemblée, après en avoir délibéré, dispense le Conseil Syndical de procéder à la mise en concurrence du contrat de syndic.

Pour : l'unanimité soit 7 / 7 copropriétaires représentant 6 326 / 6 326 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

12. FIXATION DU MONTANT DES MARCHES A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DE L'ASSEMBLEE EST RENDUE OBLIGATOIRE

(article 25.1)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 7 copropriétaires représentant 6 326 tantièmes.

Le législateur, par le biais de la loi ELAN, a élargi les attributions du Conseil Syndical, pour lui permettre de prendre en temps utile les mesures nécessaires afin d'assurer en toute circonstance le bon état d'entretien de l'immeuble, sans avoir à en référer au préalable à l'assemblée générale. Cette dernière délègue au Conseil Syndical tous pouvoirs à l'effet de passer tous contrats et marchés se rapportant aux travaux d'entretien courant des parties communes, des services et des éléments d'équipement de l'immeuble, sous réserve que le montant de chaque contrat ou marché ne dépasse pas la somme de **3 500 €uros HT**.

Pour : l'unanimité soit 7 / 12 copropriétaires représentant 6 326 / 10 000 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

13. FIXATION DU MONTANT DES MARCHES OU CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST RENDUE OBLIGATOIRE

(article 25.1)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 7 copropriétaires représentant 6 326 tantièmes.

L'assemblée générale, après délibération, fixe le montant des marchés ou contrats à partir duquel la consultation du Conseil Syndical est rendue obligatoire à la somme de **1 €uros HT**. (article 21 de la loi du 10 juillet 1965)

Pour : l'unanimité soit 7 / 12 copropriétaires représentant 6 326 / 10 000 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

14. FIXATION DU MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA MISE EN CONCURRENCE EST RENDUE OBLIGATOIRE

(article 25.1)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 7 copropriétaires représentant 6 326 tantièmes.

L'assemblée générale après délibération fixe le montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence de plusieurs entreprises est rendue obligatoire, à l'exclusion des contrats à périodes et les interventions à caractère d'urgence ou conservatoire, est **2 000 €uros HT**.

Pour : l'unanimité soit 7 / 12 copropriétaires représentant 6 326 / 10 000 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

15. COTISATION DU FONDS DE TRAVAUX ALUR OBLIGATOIRE PREVU A L'ARTICLE 14-2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965

(article 24)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 7 copropriétaires représentant 6 326 tantièmes.

Depuis, le 1er janvier 2017, le législateur a imposé aux syndicats des copropriétaires à destination totale ou partielle d'habitation, la constitution d'un fonds de travaux (article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 24 mars 2014).

Le fonds de travaux sera alimenté par une cotisation annuelle dont le montant ne peut être inférieur à 5% du montant du budget prévisionnel.

Cette somme sera appelée dans les mêmes conditions que les appels de provisions pour charges, et du fait de la parfaite simultanéité de l'exigibilité des sommes, les encaissements seront affectés prioritairement au fonds de travaux.

Les sommes versées au titre de fonds de travaux obligatoire sont attachées aux lots et restent définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. En cas de vente d'un lot, le copropriétaire vendeur ne sera pas remboursé des sommes qu'il aura versées au titre du fonds de travaux.

Ces sommes seront déposées sur un second compte bancaire séparé et rémunéré, ouvert dans le même établissement bancaire que le compte « courant » de la copropriété, conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Les intérêts produits par ce compte seront définitivement acquis au syndicat.

La décision d'affecter tout ou partie de ces fonds à une opération de travaux relèvera d'une décision d'assemblée générale.

Le législateur dispense le syndicat des copropriétaires de constituer ce fonds dans 3 cas:

- si le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation a été réalisé et qu'il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années,*
- lorsque l'immeuble comporte moins de dix lots,*
- si l'immeuble a moins de 5 ans.*

15.1 Cotisation du fonds ALUR à 5%

(article 24)

L'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, et après en avoir délibéré, décide de porter à 5 % du budget prévisionnel, le montant du fonds de travaux rendu obligatoire.

La somme annuelle de 4 506,50 euros, sera appelée, selon la clé de répartition CHARGES COMMUNES GENERALES, en 4 fois : 01/06/2022 – 01/10/2022 – 01/01/2023 – 01/04/2023 ;

Pour : l'unanimité soit 7 / 7 copropriétaires représentant 6 326 / 6 326 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

15.2 Cotisation du fonds travaux ALUR à plus de 5%

(article 24)

L'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, et après en avoir délibéré, décide de porter à plus de 5 % du budget prévisionnel, le montant du fonds de travaux rendu obligatoire.

<u>Pour :</u>	néant
<u>Contre :</u>	l'unanimité soit 7 / 7 copropriétaires représentant 6 326 / 6 326 tantièmes.
<u>Abstention :</u>	néant
<u>Défaillant :</u>	néant

Cette résolution est **rejetée**, la majorité de l'Article 24 n'étant pas atteinte.

16. COTISATION DU FONDS DE TRAVAUX ALUR OBLIGATOIRE, POUR L'ANNEE N+1, PREVU A L'ARTICLE 14-2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965

(article 24)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 7 copropriétaires représentant 6 326 tantièmes.

Depuis, le 1er janvier 2017, le législateur a imposé aux syndicats des copropriétaires à destination totale ou partielle d'habitation, la constitution d'un fonds de travaux (article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 24 mars 2014).

Le fonds de travaux sera alimenté par une cotisation annuelle dont le montant ne peut être inférieur à 5% du montant du budget prévisionnel.

Cette somme sera appelée dans les mêmes conditions que les appels de provisions pour charges, et du fait de la parfaite simultanéité de l'exigibilité des sommes, les encaissements seront affectés prioritairement au fonds de travaux.

Les sommes versées au titre de fonds de travaux obligatoire sont attachées aux lots et restent définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. En cas de vente d'un lot, le copropriétaire vendeur ne sera pas remboursé des sommes qu'il aura versées au titre du fonds de travaux.

Ces sommes seront déposées sur un second compte bancaire séparé et rémunéré, ouvert dans le même établissement bancaire que le compte « courant » de la copropriété, conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Les intérêts produits par ce compte seront définitivement acquis au syndicat.

La décision d'affecter tout ou partie de ces fonds à une opération de travaux relèvera d'une décision d'assemblée générale.

Le législateur dispense le syndicat des copropriétaires de constituer ce fonds dans 3 cas:

- si le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation a été réalisé et qu'il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années,*
- lorsque l'immeuble comporte moins de dix lots,*
- si l'immeuble a moins de 5 ans.*

16.1 Cotisation du fonds ALUR à 5%

(article 24)

L'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, et après en avoir délibéré, décide de porter à 5 % du budget prévisionnel, le montant du fonds de travaux rendu obligatoire.

La somme annuelle de 3 546,50 euros, sera appelée, selon la clé de répartition CHARGES COMMUNES GENERALES, en 4 fois : 01/06/2023 – 01/10/2023 – 01/01/2024 – 01/04/2024.

Pour : l'unanimité soit 7 / 7 copropriétaires représentant 6 326 / 6 326 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

16.2 Cotisation du fonds travaux ALUR à plus de 5%

(article 24)

L'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, et après en avoir délibéré, décide de porter à plus de 5 % du budget prévisionnel, le montant du fonds de travaux rendu obligatoire.

Pour : néant
Contre : l'unanimité soit 7 / 7 copropriétaires représentant 6 326 / 6 326 tantièmes.
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **rejetée**, la majorité de l'Article 24 n'étant pas atteinte.

17. AUTORISATION PERMANENTE ACCORDEE A LA POLICE OU A LA GENDARMERIE DE PENETRER DANS LES PARTIES COMMUNES

(article 24)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 7 copropriétaires représentant 6 326 tantièmes.

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°95 73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relatives à la sécurité (journal officiel du 24.01.95) décide d'autoriser les services de police ou de gendarmerie nationaux à pénétrer de manière permanente dans les parties communes, et ce, pour toute intervention touchant à la sécurité des biens, des personnes, ou à l'exercice d'un droit individuel de jouissance.

Pour : l'unanimité soit 7 / 7 copropriétaires représentant 6 326 / 6 326 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : néant
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

18. RATIFICATION DE L'AUTORISATION DE LA POSE D'UNE BOITE A CLE AU 2E ETAGE AU DROIT DE L'APPARTEMENT DE MME COLAS (LOT N°38)

(article 25.1)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 7 copropriétaires représentant 6 326 tantièmes.

Madame Colas demande l'accord de l'Assemblée Générale pour la ratification de la pose d'une boite à clé au droit de sa porte d'entrée, située au 2e étage.

La boite à clé contient la clé de sa porte d'entrée personnelle afin de rendre accessible son appartement aux pompiers et personnel de secours en cas d'urgence.

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de ratifier la pose d'une boite à clé sécurisée par un code au droit de la porte d'entrée du lot n°38 située au 2e étage.

<u>Pour :</u>	l'unanimité soit 7 / 12 copropriétaires représentant 6 326 / 10 000 tantièmes.
<u>Contre :</u>	néant
<u>Abstention :</u>	néant
<u>Défaillant :</u>	néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

19. REFECTION D'ETANCHEITE DE LA TERRASSE DE MME BRICE (LOTS N°45 ET 46)

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 7 copropriétaires représentant 6 326 tantièmes.

Lors des infiltrations chez Mme MAGNELLI, plusieurs entreprises étaient intervenues pour identifier l'origine des désordres. Un des premiers constats était la vétusté de la terrasse et de son étanchéité.

Parallèlement, les ayants droits de M. SPORTIELLO nous avaient contacté suite à de nouvelles infiltrations dans le logement. Des travaux avaient déjà été réalisés en 2019 par le plombier CAMPELLO (remplacement canalisation).

Nous avons donc mandaté la société AX'EAU, spécialiste dans les recherches de fuite pour déterminer l'origine de ces nouveaux désordres.

Concernant les désordres chez M. SPORTIELLO, il ressort du rapport la nécessité de procéder à la reprise du raccord de la fonte sur l'évacuation des eaux pluviales. Afin de permettre ces travaux, il faut identifier le raccord défectueux. Cette réparation ne pourra se faire qu'une fois la terrasse mise à nu.

19.1 Le vote des travaux

(article 24)

L'assemblée, après en avoir délibéré, décide d'effectuer les travaux de réfection d'étanchéité de la terrasse de Mme BRICE (lots n°45 et 46 - terrasse sud, côté rue), sous réserve qu'il ne soit pas nécessaire de faire modifier les volets/fenêtres de l'appartement, pour respecter les hauteurs de relevés. Le cas échéant, de nouvelles propositions en tenant compte de ces paramètres seront proposées à une prochaine Assemblée Générale.

<u>Pour :</u>	l'unanimité soit 6 / 6 copropriétaires représentant 5 346 / 5 346 tantièmes.
<u>Contre :</u>	néant
<u>Abstention :</u>	1 / 7 copropriétaires présents et représentés représentant 980 / 6 326 tantièmes. Mme BRICE (980)
<u>Défaillant :</u>	néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

19.2 Le choix de l'entreprise

(article 24)

BAT ETANCHE

(article 24)

L'assemblée générale décide de confier l'exécution des travaux à la société BAT ETANCHE pour un montant de 31 901,00 € HT, soit 35 091,10 € TTC.

Il faut ajouter 1650€ pour le poste cantonnement-hygiène.

<u>Pour :</u>	l'unanimité soit 6 / 6 copropriétaires représentant 5 346 / 5 346 tantièmes.
<u>Contre :</u>	néant
<u>Abstention :</u>	1 / 7 copropriétaires présents et représentés représentant 980 / 6 326 tantièmes. Mme BRICE (980)
<u>Défaillant :</u>	néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

ETANCHE PRO

(article 24)

L'assemblée générale décide de confier l'exécution des travaux à la société ETANCHE PRO pour un montant de 36 379,30 € HT, soit 40 017,23 € TTC.

<u>Pour :</u>	néant
<u>Contre :</u>	l'unanimité soit 6 / 6 copropriétaires représentant 5 346 / 5 346 tantièmes.
<u>Abstention :</u>	1 / 7 copropriétaires présents et représentés représentant 980 / 6 326 tantièmes. Mme BRICE (980)
<u>Défaillant :</u>	néant

Cette résolution est **rejetée**, la majorité de l'Article 24 n'étant pas atteinte.

CETRADIV

(article 24)

L'assemblée générale décide de confier l'exécution des travaux à la société CETRADIV pour un montant de 45 444,88 € HT, soit 49 989,37 € TTC.

<u>Pour :</u>	néant
<u>Contre :</u>	l'unanimité soit 6 / 6 copropriétaires représentant 5 346 / 5 346 tantièmes.
<u>Abstention :</u>	1 / 7 copropriétaires présents et représentés représentant 980 / 6 326 tantièmes. Mme BRICE (980)
<u>Défaillant :</u>	néant

Cette résolution est **rejetée**, la majorité de l'Article 24 n'étant pas atteinte.

19.3 La délégation au Conseil Syndical

(article 25.1)

Au regard de la résolution précédente, la résolution est sans objet.

19.4 La réalisation d'un DAAT

(article 24)

L'Assemblée générale, après délibération, décide de faire réaliser un diagnostic amiante avant travaux (pour un montant de 456€).

Pour : l'unanimité soit 6 / 6 copropriétaires représentant 5 346 / 5 346 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : 1 / 7 copropriétaires présents et représentés représentant 980 / 6 326 tantièmes.
Mme BRICE (980)
Défaillant : Néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

19.5 L'assurance dommages-ouvrage

(article 24)

Ces travaux bénéficiant d'une garantie décennale relèvent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, le syndic souscritra une police dommages-ouvrage dont le coût approximatif est de **1 780 € TTC**.

Pour : l'unanimité soit 6 / 6 copropriétaires représentant 5 346 / 5 346 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : 1 / 7 copropriétaires présents et représentés représentant 980 / 6 326 tantièmes.
Mme BRICE (980)
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

19.6 Les imprévus

(article 25.1)

Afin d'éviter le blocage des travaux, en cours de réalisation, l'assemblée générale vote un budget de **3 000 €uros TTC** si des travaux supplémentaires nécessaires apparaissent, et donne pouvoir au conseil syndical pour accepter leur commande, auprès du syndic.

Pour : 6 / 12 copropriétaires représentant 5 346 / 10 000 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : 1 / 12 copropriétaires représentant 980 / 10 000 tantièmes.
Mme BRICE (980)
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 25.1 étant atteinte.

19.7 Honoraires syndic

(article 24)

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de fixer les honoraires du syndic à 638.02€uros HT soit **765,62 €uros TTC**.

Cette rémunération comprend la gestion comptable et financière, la gestion administrative ainsi que le suivi des travaux.

Pour : l'unanimité soit 6 / 6 copropriétaires représentant 5 346 / 5 346 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : 1 / 7 copropriétaires présents et représentés représentant 980 / 6 326 tantièmes.
Mme BRICE (980)
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

19.8 Modalités de financement

(article 24)

Le récapitulatif du coût des travaux ci-dessus s'établit comme suit :

- Réfection de la terrasse de Mme BRICE : 35 091,10€ TTC
- DAAT : 456 €TTC
- Dommages-ouvrage : 1 780 € TTC
- Imprévus : 3 000€ TTC
- Honoraires syndic : 765,62 € TTC

TOTAL : 41 092,72 € TTC

L'assemblée, après en avoir délibéré, décide de financer ces travaux par le fonds travaux ALUR pour un montant de 18 187,42€uros et pour la somme restante de 22 905,30 €uros par des appels de fonds, selon la clé de répartition « CHARGES COMMUNES GENERALES ».

Les appels de fonds soit 22 905,30 €uros seront répartis en 3 fois avec l'échéancier ci-après : 14/11/2022 (33%) - 01/01/2023 (33%) - 01/03/2023 (34%).

La date d'exigibilité pour le financement ALUR : 01/03/2023.

Rappel en cas de mutation: le paiement des travaux incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité, en application de l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967.

<u>Pour :</u>	l'unanimité soit 6 / 6 copropriétaires représentant 5 346 / 5 346 tantièmes.
<u>Contre :</u>	néant
<u>Abstention :</u>	1 / 7 copropriétaires présents et représentés représentant 980 / 6 326 tantièmes. Mme BRICE (980)
<u>Défaillant :</u>	néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

20. L'INSTALLATION D'UNE INFRASTRUCTURE COMMUNE DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES

Clé de répartition : CHARGES PARKING (195).

Présents et représentés : 7 copropriétaires représentant 120 tantièmes.

Il est rappelé que le droit à la prise est applicable à tous (Article R.136-2 du CCH). Chaque propriétaire peut, ainsi, en faire la demande au syndic, lequel devra lui répondre dans un délai de 3 mois.

La loi "Loi d'Orientation des Mobilités" du 24 décembre 2019, impose à ce que soit mis au vote une étude de faisabilité d'ici mars 2023.

La loi CLIMAT ET RESILIENCE d'Août 2021 est venue compléter l'article 24-5 de la Loi du 10 juillet 1965. Elle permet aux syndicats des copropriétaires de faire réaliser, sans frais, les travaux visant l'installation au sein de la copropriété d'infrastructures collectives (réseau d'alimentation et desserte) permettant l'installation des bornes individuelles.

WAAT est un des 7 opérateurs habilité par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Pour information, il existe 2 possibilités :

1er cas : création d'un nouveau PDL (PDL: Point De Livraison et réseau dédié), installé en parallèle de celui existant (PDL pour les parties communes).

De ce point de livraison, une borne commune devra (dans la plupart des cas) être installée afin que chaque résident puisse effectuer un raccordement privatif.

Dans cette situation, soit le Syndicat des Copropriétaires est propriétaire de l'installation (le montant des travaux sera donc à sa charge ou pris en charge par la caisse des dépôts et consignations), soit le Syndicat n'est pas propriétaire (le montant des travaux en partie commune sera à la charge du fournisseur proposant l'installation).

2^e cas : Le propriétaire peut demander à une société d'installer une borne privative. La prise de courant pourra être directement alimentée à partir de son compteur privatif ou à partir du réseau électrique des parties communes de la résidence (sous réserve de la puissance). Cette solution implique l'installation d'un compteur individuel pour identifier la consommation. Les frais seront exclusivement à la charge du copropriétaire.

Ce cas présente des limites, puisque le nombre d'installation de borne électrique privative (et leurs puissances) dépend de la puissance du PDL. Généralement, un PDL permet le branchement de 4 bornes.

20.1 Réalisation d'une infrastructure collective de pré-équipement des emplacements de stationnement de l'immeuble pour la recharge de véhicules électriques et hybrides

(article 24)

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de réaliser une infrastructure collective de pré-équipement des emplacements de stationnement de l'immeuble pour la recharge de véhicules électriques et hybrides.

<u>Pour :</u>	l'unanimité soit 6 / 6 copropriétaires représentant 105 / 105 tantièmes.
<u>Contre :</u>	néant
<u>Abstention :</u>	1 / 7 copropriétaires présents et représentés représentant 15 / 120 tantièmes. Mme BRICE (15)
<u>Défaillant :</u>	néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

20.2 Choix de l'entreprise

(article 24)

WAAT

(article 24)

L'assemblée générale décide de confier l'exécution des travaux à la société WAAT pour un montant de 5 540,46 € HT, soit 6 094,51 € TTC.

<u>Pour :</u>	néant
<u>Contre :</u>	l'unanimité soit 6 / 6 copropriétaires représentant 105 / 105 tantièmes.
<u>Abstention :</u>	1 / 7 copropriétaires présents et représentés représentant 15 / 120 tantièmes. Mme BRICE (15)
<u>Défaillant :</u>	néant

Cette résolution est **rejetée**, la majorité de l'Article 24 n'étant pas atteinte.

ELECTRO MOB

(article 24)

L'assemblée générale décide de confier l'exécution des travaux à la société ELECTRO MOB pour un montant de 5 895,27 € HT, soit 6 484,80 € TTC.

<u>Pour :</u>	l'unanimité soit 6 / 6 copropriétaires représentant 105 / 105 tantièmes.
<u>Contre :</u>	néant
<u>Abstention :</u>	1 / 7 copropriétaires présents et représentés représentant 15 / 120 tantièmes. Mme BRICE (15)
<u>Défaillant :</u>	néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

20.3 La délégation au Conseil Syndical

(article 25.1)

Au regard de la résolution précédente, la résolution est sans objet.

20.4 Honoraires de syndic

(article 24)

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de fixer les honoraires du syndic à 200 € HT soit **240 € TTC**.

Cette rémunération comprend la gestion comptable et financière, la gestion administrative ainsi que le suivi des travaux.

Pour : l'unanimité soit 6 / 6 copropriétaires représentant 105 / 105 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : 1 / 7 copropriétaires présents et représentés représentant 15 / 120 tantièmes.
Mme BRICE (15)
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

20.5 Modalités de financement

(article 24)

Le récapitulatif du coût des travaux ci-dessus s'établit comme suit :

- Infrastructure commune pour les bornes de recharges :	6 484,80 € TTC
- Honoraires syndic :	240 € TTC
TOTAL	6 724,80 € TTC

L'assemblée, après en avoir délibéré, décide de financer ces travaux par des appels de fonds, selon la clé de répartition « CHARGES PARKING ».

Les appels de fonds soit 6 724,80 € seront répartis en 4 fois avec l'échéancier ci-après : 01/01/2023 (25%) - 01/02/2023 (25%) - 01/03/2023 (25%) - 01/04/2023 (25%)

Rappel en cas de mutation: le paiement des travaux incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité, en application de l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967.

Pour : l'unanimité soit 6 / 6 copropriétaires représentant 105 / 105 tantièmes.
Contre : néant
Abstention : 1 / 7 copropriétaires présents et représentés représentant 15 / 120 tantièmes.
Mme BRICE (15)
Défaillant : néant

Cette résolution est **adoptée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

21. LA MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE SUITE A LA CONSULTATION VIA NOMADE PROCESS

Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 000).

Présents et représentés : 7 copropriétaires représentant 6 326 tantièmes.

Dans le cadre des dispositions des articles 1, 6-2, 6-3 et 8 de la loi du 10 juillet 1965, tels qu'introduits par l'article 209-II de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, modifiés par la loi n°2022-217 du 21 février 2022:

Il est présenté à l'Assemblée générale des copropriétaires le résultat d'un audit de l'état descriptif de division et règlement de copropriété, et de ses éventuels modificatifs réalisé par le Cabinet d'Avocats RIVAUX Marie-Alexandra, sis à SAINT-MALO (35400), 16, rue du panier fleuri spécialisé en matière de droit de la copropriété aux fins d'analyse de la documentation régissant la copropriété et de déterminer la nécessité de mettre en conformité le règlement de copropriété.

L'audit de l'état descriptif de division et règlement de copropriété réalisé par ce Cabinet d'Avocats, en date du 24 juin 2022 a confirmé :

- La nécessité de mettre en conformité le règlement de copropriété avec les dispositions relatives aux parties communes spéciales ou à jouissance privative prévues par la loi du 10 juillet 1965.
- 1. L'opportunité, eu égard à l'ancienneté des documents régissant la copropriété et aux différentes modifications législatives et réglementaires intervenues depuis la loi du 10 juillet 1965, de procéder à une adaptation juridique globale du règlement de copropriété conformément aux dispositions de l'article 24f de la loi du 10 juillet 1965 ;
- 2. La présence d'un ou plusieurs droit(s) de jouissance privatif(s) constituant la partie privative d'un lot qui devra(en)t être intégré(s) dans le règlement de copropriété ;

Connaissance prise des conclusions de l'audit du Cabinet d'avocats, l'Assemblée générale est invitée à se prononcer sur les suites à donner à la consultation.

21.1 Adaptation juridique conformément à l'article 24 f de la loi du 10 juillet 1965

(article 24)

L'Assemblée générale décide de réaliser l'adaptation juridique du règlement de copropriété, conformément à l'article 24 f de la loi du 10 juillet 1965 et donne expressément mandat au syndic pour :

- Faire réaliser l'adaptation juridique de l'état descriptif de division et règlement de copropriété, ainsi que de ses éventuels modificatifs et tous autres documents de la copropriété par la société NOMADE PROCESS et tout conseil spécialisé en matière de copropriété ;
- Fixe au montant de 3024€TTC les honoraires à verser à la société NOMADE PROCESS et à tout conseil spécialisé à intervenir dans le cadre de la rédaction de l'adaptation juridique du règlement de copropriété ;
- Donne tous pouvoirs au Syndic de copropriété à l'effet de signer tout contrat de prestation de service avec la société NOMADE PROCESS.

Cette résolution portant sur une opération préparatoire à une adaptation du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement, est soumise au vote à la majorité de l'article 24 f) de la loi du 10 juillet 1965.

<u>Pour :</u>	néant
<u>Contre :</u>	l'unanimité soit 6 / 6 copropriétaires représentant 5 346 / 5 346 tantièmes.
<u>Abstention :</u>	1 / 7 copropriétaires présents et représentés représentant 980 / 6 326 tantièmes. Mme BRICE (980)
<u>Défaillant :</u>	néant

Cette résolution est **rejetée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

21.2 Mise en conformité juridique avec les dispositions relatives aux parties communes spéciales ou à jouissance privative prévues par la loi du 10 juillet 1965
(article 24)

L'Assemblée générale décide de réaliser la mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions relatives aux parties communes spéciales ou à jouissance privative prévues par la loi du 10 juillet 1965 et donne expressément mandat au syndic pour :

Faire réaliser la mise en conformité du règlement de copropriété ainsi que de ses éventuels modificatifs avec les dispositions relatives aux parties communes spéciales ou à jouissance privative prévues par la loi du 10 juillet 1965, par la société NOMADE PROCESS et tout conseil spécialisé en matière de copropriété ;

Fixe au montant de 990€TTC les honoraires à verser à la société NOMADE PROCESS et à tout conseil spécialisé à intervenir dans le cadre de la mise en conformité du règlement de copropriété. (Il est rappelé que toute modification demandée, hors du cadre de l'article 209 II de la loi ELAN modifiée par la loi 3DS, fera l'objet d'honoraires supplémentaires au taux horaire habituel pratiqué par le cabinet d'avocats responsable de la mise en conformité.)

Donne tous pouvoirs au Syndic de copropriété à l'effet de signer tout contrat de prestation de service avec la société NOMADE PROCESS.

Pour : néant
Contre : l'unanimité soit 6 / 6 copropriétaires représentant 5 346 / 5 346 tantièmes.
Abstention : 1 / 7 copropriétaires présents et représentés représentant 980 / 6 326 tantièmes.
Mme BRICE (980)
Défaillant : néant

Cette résolution est **rejetée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

21.3 Présence de droit de jouissance privative non répertorié dans le règlement de copropriété
(article 25.1)

Connaissance des conclusions de l'audit et pris acte que conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, indiquant qu'un droit de jouissance privative doit être mentionné dans le règlement de copropriété, l'Assemblée générale donne expressément mandat au syndic pour :

- Faire réaliser par le cabinet d'avocat responsable de la mise en conformité du règlement de copropriété de faire mention de ce droit de jouissance dans le règlement de copropriété ;

Pour information :

Si un copropriétaire souhaitait que son lot soit précisément défini, il devrait se rapprocher d'un géomètre ou autre spécialiste à ses frais, à l'effet de procéder à la définition précise du droit de jouissance sur son lot.

Pour : néant
Contre : l'unanimité soit 6 / 6 copropriétaires représentant 5 346 / 5 346 tantièmes.
Abstention : 1 / 7 copropriétaires présents et représentés représentant 980 / 6 326 tantièmes.
Mme BRICE (980)
Défaillant : néant

Cette résolution est **rejetée**, la majorité de l'Article 24 étant atteinte.

22. QUESTIONS, SANS VOTE, D'ACTUALITE DE LA COPROPRIETE
(Sans vote)

INFORMATION SUR LE TRI SELECTIF :

EMBALLAGES ET PAPIERS :

Les emballages (en métal, en plastique et polystyrène, en carton, en papier) et papiers se trient.

Les **cartons doivent être pliés** et mis dans le bac.

Les emballages en verre (bouteilles, pots et bocaux) se trient. Les bouchons, capsules, et couvercles sont à jeter dans le bac jaune. Toutefois, les bouchons en matière synthétique et en liège sont à jeter dans le bac à ordure ménagère.

VEGETAUX :

Les végétaux sont déposés en vrac dans le bac.

La collecte a lieu chaque semaine, de mi-mars à mi-décembre, le matin à partir de 6h. En dehors de cette période, il faut se rendre en déchèterie.

Les bacs doivent être sortis la veille au soir ou avant 6h.

ORDURE MENAGERE :

Tout ce qui reste après avoir fait le tri (restes d'aliments, couches, lingettes, vaisselles cassées,...) devra être jeté dans le bas ordures ménagères. Le sac devra être bien fermé.

DECHETERIE A VERRIERES LE BUISSON :

Les déchets acceptés : cartons, ferrailles, et métaux non ferreux, moquette, polystyrène, vitrage, plastique, déchets d'ameublement (literie, chaise, armoire, table, ...) déchets végétaux, gravats, terre,

Déchèterie de Verrières-Le-Buisson

0 800 02 92 92 (numéro vert)

7 Av. Georges Pompidou, 91370 Verrières-le-Buisson

Veuillez noter que depuis le 1er janvier 2022 la déchèterie a mis en place un service de réservation de créneaux horaires.

L'accès à la déchèterie se fait uniquement sur rendez-vous, soit par le site internet, soit par téléphone, de plus un justificatif de domicile vous sera demandé à l'entrée.

Si vous ne souhaitez pas vous déplacer, il est rappelé que toute personne ayant des encombrants à évacuer peut contacter le service Gestion des Déchets Urbains via le site www.valleesud.fr ou le numéro d'appel gratuit 0 800 02 92 92 pour fixer un lieu, un jour et une heure de collecte.

PROJET DE M MAROIS :

M MAROIS a présenté son projet d'installer une pergola/loggia sur une partie de la terrasse, côté nord. Un projet détaillé sera présenté à une prochaine Assemblée Générale.

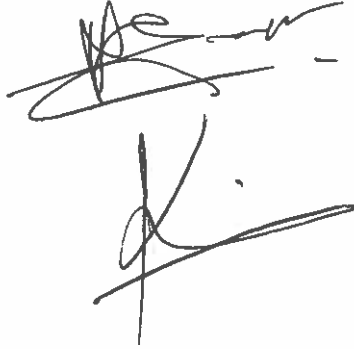
A 21h10,

Plus rien n'étant à débattre, la séance est levée.

LE PRESIDENT



LE(S) SCRUTATEUR(S)



LE SECRETAIRE



Extrait de l'article 42 de la Loi n° 65 557 du 10 juillet 1965,
et de l'article 14, de la Loi n° 85 1470 du 31 décembre 1985

Alinéa 2

"Les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'Assemblée Générale doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du Syndic (Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985), dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'Assemblée Générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'Assemblée Générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa."

Cette opposition devra être faite par assignation devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'immeuble,

Extrait de l'article 35-IV de la Loi n° 94 624 du 21 juillet 1994

Dernier alinéa

"Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du Nouveau Code de procédure civile, celui qui agit en justice de matière dilatoire ou abusive, est de 152,45 € à 3.049 €. lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au paragraphe "c" de l'article 26."

